

第3節 略取、誘拐及び人身売買の罪

刑法
No236

H19-1

(配点: 3)

月	日
月	日

判例の立場に従って次の【事例】の甲の罪責について検討した場合、後記1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。

【事例】

甲は、女子中学生を自動車に乗車させるなどしてホテルの一室に連行し、睡眠薬を服用させて熟睡させた上、同女にわいせつな行為をすることを企て、自動車を運転中に見かけた女子中学生乙（14歳）に対し声を掛け、「君のお母さんが交通事故に遭って病院に運ばれた。私は病院から頼まれて君を迎えに来た。お母さんのいる病院まで連れて行ってあげるから車に乗って。」と虚偽の事実を述べた。甲の言葉を信じた乙が甲運転車両の後部座席に乗車すると、甲は、同車を運転して同所から約10キロメートルの地点にあるホテルAに向かった。甲は、同車を走行中、信号待ちをしている間にあらかじめ用意しておいた缶飲料を開け、密かに睡眠薬を混入させた上、「飲むと落ち着くよ。」と述べて乙に手渡した。乙は、甲から手渡された睡眠薬入りの缶飲料を飲むと間もなく眠り込んだ。

甲は、乙を自動車に乗車させてから約30分後にホテルAに到着すると、眠り込んだままの同女を抱きかかえて同ホテルの一室に連れ込み、ベッドに横たえた上で部屋の出入口ドアを施錠したところ、同女が目を覚ました。乙は、母親が入院している病院ではなくホテルの一室に自分が連れ込まれていることに気づき、室外に逃げ出すため出入口ドアに近づこうとした。甲は、わいせつな行為を乙が熟睡している間にすることで犯行の発覚を免れようと計画していたことから、同女が目を覚ました以上わいせつな行為は断念せざるを得ないが、捕まらずに逃げるために、当分の間同女を室内にとどめて人と接触させないようにしなければならないと考えた。そこで、甲は、出入口ドアの前に立ちふさがり、乙が出入口ドアに近づくの妨げるとともに、同女に対し「部屋の中で大人しくしてい。外には見張りがいるので逃げようとしても無駄だ。勝手に部屋から出ようとしたら痛い目に遭わせてやる。」と述べて同女を脅した上で、同女を残して1人で部屋を出て、そのまま自動車を運転してホテルAから立ち去った。

乙は、甲に脅されたため、勝手に室外に出ると暴力を振るわれるのではないかと恐れて室内にとどまっていたが、目を覚ましてから約1時間後に意を決して出入口ドアを開けたところ見張りなどいないことに気づき、室外に出て同ホテルのフロントに助けを求めた。

1. 未成年者誘拐罪（刑法第224条）、わいせつ目的誘拐罪（刑法第225条）、監禁罪（刑法第220条）及び脅迫罪（刑法第222条第1項）が成立する。
2. わいせつ目的誘拐罪、監禁罪及び不同意わいせつ未遂罪（刑法第180条、第176条第1項）が成立する。（改）
3. 未成年者誘拐罪、監禁罪及び不同意わいせつ未遂罪が成立する。（改）
4. わいせつ目的誘拐罪、脅迫罪及び不同意わいせつ未遂罪が成立する。（改）
5. 未成年者誘拐罪及び監禁罪が成立する。

Na236	誘拐罪等	正答率
H19-1	正解 2	56%

乙を甲運転車両の後部座席に乗車させた行為について

略取・誘拐罪は、人を現在の生活状態から離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に移して行動の自由を奪う罪である。そして、「略取」とは、暴行又は脅迫を手段とする場合をいい、「誘拐」とは、欺罔又は誘惑を手段とする場合をいう。さらに、わいせつ目的誘拐罪が成立するためには、「わいせつの目的」が必要である。「わいせつの目的」とは、性交その他の性的行為をする目的をいう。本問において、甲はわいせつな行為をすることを企てて、乙に「お母さんのいる病院まで連れて行ってあげるから車に乗って。」と虚偽の事実を述べるにより、乙を車に乗せている。したがって、甲は、わいせつの目的で、欺罔を手段として乙を自己の事実的支配に置いているといえ、甲にわいせつ目的誘拐罪（225条）が成立する。なお、乙は14歳であるため、未成年者誘拐罪（224条）も成立するようにも思えるが、営利やわいせつ目的で未成年者を誘拐したときは、未成年者誘拐罪はわいせつ目的誘拐罪に吸収される。したがって、本件において、甲に未成年者誘拐罪は成立しない。

乙に睡眠薬を飲ませて眠らせた行為について

本問において、甲は、乙に睡眠薬を服用させて熟睡させたくて乙にわいせつな行為をすることを企て、密かに睡眠薬を混入させた缶飲料を飲ませて乙を眠らせている。この行為は、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせ」、乙が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ」ている。そのため、不同意わいせつ罪の実行の着手が認められる。しかし、その後乙が目を覚ましたため、甲はわいせつな行為を断念している。したがって、本件において、甲に不同意わいせつ未遂罪（180条、176条1項4号）が成立する。

乙を脅してホテルの室内にとどませた行為について

監禁罪（220条）は、身体の活動の自由を奪う罪である。「監禁」とは、人の身体を場所的に拘束して、身体活動の自由を奪うこと、すなわち、人が一定の区画された場所から脱出することを不能又は著しく困難にすることをいう。拘束の手段や方法は問わず、被害者の錯誤を利用する場合や脅迫を手段とする場合などの無形的方法によるときも監禁罪を構成する。最決昭34.7.3は、監禁の「手段は必ずしも物理的であることを要するものではなく後難を畏れて逃走を取てすることができないようにした場合にも監禁罪は成立するのである。」とした原審判決を支持している。本問において、甲は「外には見張りがいるので逃げようとしても無駄だ。勝手に部屋から出ようとしたら痛目目に遭わせてやる。」と述べて乙を脅している。その結果、乙は勝手に室外に出ると暴力を振るわれるのではないかと恐れて室内にとどまっている。そのため、甲は無形的方法を用いて、乙の身体活動の自由を奪っているといえる。したがって、本件において、甲に監禁罪が成立する。なお、甲が乙を脅した行為は監禁の手段として行われたものであるため、監禁行為自体に含まれ、別途、脅迫罪（222条1項）は成立しない。